Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 20ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810334

Processo nº **0112121-94.2024.8.17.2001**

AUTOR(A): NEDJAMAR BELEM RODRIGUES DE MELO

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de **Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais**, ajuizada por **Nedjamar Belem Rodrigues de Melo** em face de **Hapvida Assistência Médica S.A.**
À exordial, relata a parte autora que, em 29/09/2024, foi admitida em unidade hospitalar da rede credenciada da ré, apresentando quadro clínico de infecção urinária severa, evolutiva para septicemia, cujo risco de agravamento foi atestado por laudos médicos anexados à inicial.
Alega a autora que, embora se encontrasse em estado de saúde crítico, a operadora ré negou a cobertura da internação e do tratamento necessário, sob o argumento de que a carência contratual de 180 dias não havia sido cumprida.

Afirma a demandante que a negativa é abusiva, vez que, em situações de urgência ou emergência, o prazo de carência é de 24 horas, nos termos do art. 12, V, "c", e art. 35-C, I, ambos da Lei nº 9.656/98.

Ao final requereu a concessão da tutela de urgência, em caráter antecedente, para garantir o internamento e tratamento, conforme a prescrição médica, até o julgamento definitivo da ação.

A tutela antecipada, em caráter antecedente foi deferida, conforme decisão de id. 183794509, determinando-se que a ré promovesse a internação hospitalar imediata da autora, arcando com todos os custos do tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Houve emendas à petição inicial, no prazo legal (id. 187148947). requerendo-se, no mérito, o reconhecendo em definitivo a obrigação da ré em proceder com o internamento e tratamento da autora, arcando com todos os custos, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negativa abusiva de cobertura em situação emergencial.

Regularmente citada, a ré apresentou contestação, sem matéria preliminar. No mérito, defende a validade da cláusula contratual de carência de 180 dias, sustentando que o contrato firmado com a autora estipulava expressamente o referido prazo para internações hospitalares, razão pela qual a negativa seria legítima.

Instadas as partes para especificarem pontos que entendam controvertidos e as provas que pretendem produzir na fase instrutória, as partes apenas requereram o julgamento antecipado da lide.

É o breve relatório, passo à decisão.

Cuido ser desnecessária a dilação probatória, considerando que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento deste Juízo, estando o feito apto para o julgamento, nos termos do inciso I, do art. 355 do CPC.

Inicialmente destaco que a situação jurídica entabulada é afeta aos termos da súmula 608 do STJ, em que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos Planos de Saúde. Sendo assim, a parte autora se enquadra aos ditames do artigo 2° do CDC, ao passo que a demandada se amolda no artigo 3° do mesmo diploma legal.

Trata-se de litígio instaurado em razão da incontroversa negativa de cobertura ao tratamento de internação hospitalar pleiteado pela parte autora, que, acometida por quadro grave de infecção urinária com risco iminente de septicemia, viu-se impedida de receber a assistência médica de emergência necessária, em razão da recusa da ré sob a alegação de não cumprimento da carência contratual.

A controvérsia posta sob análise envolve, essencialmente, a legalidade da negativa de cobertura pelo plano de saúde em situação caracterizada como de urgência, à luz das disposições da Lei nº 9.656/98, notadamente os artigos 12, V, "c" e 35-C, I, bem como os princípios basilares da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

A documentação anexada aos autos, conforme id. 183781279, demonstra que a autora se encontrava em estado de saúde extremamente delicado, necessitando de tratamento imediato, COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, conforme exposição de motivos tratada na decisão liminar, aqui reiterada (id. 183794509 – Decisão).

Não é razoável a negativa da demandada em custear a internação e tratamento da parte autora, em caso de comprovada emergência – em que o prazo de carência é de 24 horas – *diante do comprometimento e risco da saúde do paciente.*

A ré, no mérito de sua defesa genérica, confessa expressamente tomar ciência da situação e insiste não ter cometido qualquer ato ilícito, capaz de gerar indenização, por estar abrigada pelo prazo de carência contratual. Negando também a urgência do laudo.

Como é cediço, em se tratando de procedimento de emergência e urgência, a própria Lei nº 9.656/98 excepciona a exigência do cumprimento dos prazos de carência, uma vez que estabelece no art. 12, inc. V, alínea c, que a carência máxima permitida para tratamentos de urgência e emergência é de vinte e quatro horas.

O mesmo ordenamento legal, em seu art. 35-C, assinala que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, assim definidos aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, sem estabelecer qualquer limitação de tempo de atendimento ou tipo de atendimento.

Válido destacar que a ré não produziu prova capaz de demonstrar a desnecessidade da internação.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 597, que corrobora a ilicitude da negativa de cobertura em casos emergenciais: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

Inequívoco é o reconhecimento da emergência da prestação médica em favor da parte autora, justificando a supressão momentânea de eventual prazo específico de carência.

Ilegítima, portanto, a recusa da operadora de plano de saúde, sendo o caso, pois, de reconhecer sua obrigação em prestar o atendimento e a efetiva internação conforme recomendação médico-hospitalar.

Nesse mesmo sentido:

> INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM UTI. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos de saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela legislação especial e, em caráter complementar, pelo Código de Defesa do Consumidor . II. Os planos de assistência à saúde devem ser interpretados à luz do princípio da universalidade encartado no artigo 35-F da Lei 9.656 /1998 e dos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4º , caput e inciso III , e 6º , inciso III , da Lei 8.078 /1990. III. Não se submetem a prazos de carência atendimentos emergenciais em que há concreto risco de morte ou de lesões irreparáveis ao consumidor, consoante prescrevem os artigos 12 , inciso V , e 35-C da Lei 9.656 /98. IV. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária a angústia e a aflição causadas pela recusa injustificada da seguradora de saúde em autorizar procedimento emergencial de internação em UTI regularmente prescrito ao paciente. V. A compensação do dano moral arbitrada em R$ 1.500,00 não pode ser considerada exorbitante. VI. Deve ser mantida a verba honorária arbitrada segundo os parâmetros legais e que remunera adequadamente os serviços advocatícios desenvolvidos no curso da relação processual. VII. Recurso conhecido e desprovido. TJ-DF- Apelacao Civel APC 20120111997274 DF 0056265-33.2012.8.07.0001 (TJ-DF).
> Jurisprudência•Data de publicação: 30/09/2014
>
> .....
>
> EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. DEPENDENTE QUÍMICO. ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONFIGURADO. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, "A", DA LEI 9.656/98. REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 211 DA ANS. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. SÚMULA 35 DO TJPE. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RÉ NAS DESPESAS SUCUMBENCIAIS.
> - Tendo o quadro de dependência química sido considerado por profissional habilitado (médico psiquátra) como de urgência, não se mostrando justa a recusa de cobertura do plano de saúde, visto que a carência aplicada ao caso concreto é a de 24h (vinte e quatro) horas e não de 180 (cento e oitenta) dias;
> - ilegal da cláusula de coparticipação por afronta ao diploma consumerista e ao art. 12, II, "a", da Lei 9.656/98, o qual veda o estabelecimento de limitações relacionadas ao prazo, valor e quantidade da cobertura de internações hospitalares em clínicas especializadas.
> - Revogação do art. 18, da Resolução Normativa nº 211 da ANS (o qual estabelecia a excepcional coparticipação do segurado para os casos de internações psiquiátricas) pela RN nº 262/2011, mostrando-se insubsistente a aludida cláusula de coparticipação também por este fundamento.
> - Sendo a conduta da Apelante apta a gerar danos morais, como bem caracterizado, e autorizado pela Súmula 35, do TJPE, impositiva é a condenação do plano de saúde. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
> - Apelação da operadora de plano de saúde Ré Improvida;
> - Recurso do consumidor provido;
> - Custas e honorários advocatícios a cargo da Ré, arbitrados estes últimos em 20% (vinte por cento) do montante reparatório. (AC 006. 0184357-50.2012.8.17.0001 Apelação (0367569-6), 2ª Câmara Cível, Relator Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 02/09/2015).
>
> ....
>
> DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EMERGENCIAL. LIMITAÇÃO DE PRAZO PARA INTERNAÇÃO. DEPENDENTE QUÍMICO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento diante do disposto no artigo 12 da Lei 9.656/98, sendo possível a estipulação contratual de prazo de carência, todavia o inciso V, alínea "c", do mesmo dispositivo estabelece o prazo máximo

de vinte e quatro horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. Precedentes.2. Ademais, é vedada a limitação de prazo, para o caso de internações hospitalares, consoante entendimento sumulado pelo STJ (súmula 302), não fazendo a Lei 9.656/1998, que regula os Planos e Seguros de Saúde, qualquer distinção ou exceção quanto a internações em clínicas terapêuticas.3. Assim, a compreensão a ser dada à cobertura securitária reclamada é a de que cabe ao médico decidir qual o tratamento mais adequado ao combate da doença que acomete ao segurado, não podendo a seguradora negar-se a custear procedimento avaliado como o mais apropriado pelo especialista. Inclusive, a jurisprudência pátria vem entendendo ser abusiva a negativa de cobertura sob tal argumento. Precedentes.4. Na espécie, a recusa na cobertura afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo certo que fere o equilíbrio e a boa-fé contratuais, a infringir os direitos do consumidor garantidos constitucionalmente. 5. O autor faz jus a uma reparação em relação à negativa indevida, devendo a empresa apelante ressarcir os danos morais reconhecidos, na forma do art. 186 do Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, configurada no caso em tela, decorrente do inadimplemento injustificado da prestação devida, atitude que, na espécie, revelou-se abusiva, na qual a ré assumiu o risco de causar lesão à parte autora, mesmo de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. 6. In casu, considerando o porte da seguradora apelada, o sofrimento experimentado pela autora, acometida por doença extremamente grave e agressiva, entendo razoável o quantum indenizatório arbitrado pelo Juiz sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. À unanimidade, negou-se provimento ao Recurso de Apelação. (Apelação 424656-20032950-60.2013.8.17.0001, Rel. Jones Figueirêdo, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/07/2016, DJe 26/07/2016)

Resta configurado o dano de natureza moral diante do sofrimento injusto e do desgaste emocional a que fora submetida a parte demandante, pois mesmo com sua saúde vulnerável (com quadro de dor) e estando de boa-fé com as mensalidades do plano, teve que enfrentar entraves ao seu adequado tratamento e acolhimento.

Há de se ressaltar que a indenização a ser fixada a título de danos morais não possui caráter meramente compensatório, mas servindo também para alertar pedagogicamente a parte causadora do dano a fim de que se abstenha de cometer atos similares.

O STJ, em situações análogas, firmou entendimento no sentido de que a recusa abusiva de cobertura, quando comprovado o estado emergencial do paciente, enseja reparação por danos morais *in re ipsa,* bastando a demonstração da ilicitude da conduta e do potencial risco à integridade física ou à vida.

Nesse sentido, sopesando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuido que a quantia de R$10.000,00, conforme requerida, mostra-se adequada ao caso concreto.

À vista do exposto, julgo procedentes os pedidos da parte autora para:

I – CONFIRMAR, em caráter definitivo, a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a ré Hapvida Assistência Médica S.A. custeie integralmente a internação hospitalar da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da infecção urinária.

II – CONDENAR a ré ao pagamento de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo **IPCA a partir da data desta decisão** e juros moratórios de **1% ao mês a contar da citação**, até 28/08/2024, e, a partir de 29/08/2024, os juros moratórios deverão corresponder à diferença entre a **Taxa SELIC e o IPCA**, nos termos da Lei nº 14.905/2024;
Fica a demandada condenada ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, estipulados em danos morais.

Intimem-se.

Recife, 12 de maio de 2025.

Sérgio Paulo Ribeiro da Silva
Juiz de direito

Assinado eletronicamente por: SERGIO PAULO RIBEIRO DA SILVA
12/05/2025 12:33:03
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 203637432

25051212330367800000198363237

IMPRIMIR GERAR PDF